

BAĞIMSIZ YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (m. 470 vd.) ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m. 52) uyarınca düzenlenmiştir.

İŞ SAHİBİ (MÜŞTERİ)

Acme Teknoloji ve Girişim A.Ş.

hukuk@acmeteknoloji.com.tr

+90 (212) 555 8899

YÜKLENİCİ (FREELANCER / UZMAN)

Can Demir (Kıdemli Yazılım Mimarı)

can.demir@devmail.com

+90 (532) 555 1234

1. Hizmet Kapsamı ve İş Tanımı

Kurumsal B2B Finansal Raporlama ve Analitik Platformu: Next.js 16, PostgreSQL ve TailwindCSS kullanılarak çok kiracılı (multi-tenant), yüksek güvenliklili kurumsal finansal raporlama platformu geliştirilmesi ve anahtar teslim devreye alınması işidir.

2. Hakediş ve Kilometre Taşları

- %30 (1. Aşama):** Sistem Mimarisi, Veri Modeli ve Kimlik Doğrulama Katmanı (PostgreSQL şema tasarımı, Next.js 16 altyapısı, AES-256 şifreleme ve RBAC yetkilendirme.)
- %40 (2. Aşama):** Finansal Analitik Motoru ve Raporlama API'leri (Yüksek performanslı veri işleme hattı, webhook bildirimleri ve PDF/CSV dışa aktarım motoru.)
- %30 (3. Aşama):** Kullanıcı Kabul Testleri (UAT), CI/CD Dağıtımı ve Telif Devri (Staging ve canlı ortam dağıtımı, FSEK m. 52 telif devir senedi ve kaynak kod teslimi.)

YASAL VERGİ VE ÖDEME DAĞILIM TABLOSU (GVK m. 94 & KDVK)

RESMÎ HESAPLAMA

Finansal Kalem	Oran	Tutar	Açıklama
1. Brüt Hizmet Bedeli	Brüt	150.000,00 ₺	Sözleşmede kararlaştırılan brüt bedel
2. GVK m. 94/2-b Stopaj Tevkifatı	%20	-30.000,00 ₺	İş Sahibi muhtasar ile doğrudan vergi dairesine öder
3. Net Serbest Meslek Kazancı	Net	120.000,00 ₺	Yüklenicinin harcanabilir net kazancı (Brüt - Stopaj)
4. Katma Değer Vergisi (KDV)	%20	+30.000,00 ₺	Yükleniciye emanet ödenir; KDV-1 ile devlete iletilir
5. Banka Havalesi ile Ödenecek Tutar	Net + KDV	150.000,00 ₺	İş Sahibinin Yüklenici IBAN'ına göndereceği nakit
6. İş Sahibinin Toplam Maliyeti	Brüt + KDV	180.000,00 ₺	Banka Havalesi + Vergi Dairesi Stopajı



TBK m. 138 & 32 Sayılı Karar Uyumlu Enflasyon ve TÜFE Endeksleme Klozu

Sözleşme bedeli Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına uygun olarak TL kalmak kaydıyla; TBK m. 138 (Aşırı İfa Güçlüğü) gereğince hakediş tarihinde resmi **TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)** değişimine göre güncellenecektir.

Endeks Modeli:	TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)	Tavan Sınırı (Cap):	%40
Baz Dönem (T ₀):	2026-01 (Endeks: 5310.08)	Taban Güvencesi:	%0 (Nominal TL altına inemez)

EK-1: Objektif Kabul Kriterleri & Definition of Done (TBK m. 470/474)

TBK m. 474 uyarınca teslimat ayıpsızlık muayenesi aşağıdaki objektif şartlara bağlanmıştır. Keyfi ret yapılamaz.

Aşama	Kabul Şartı (Sade Dil)	Teknik BDD Kuralı
Faz 1	Kullanıcı kimlik doğrulama, MFA ve rol tabanlı yetkilendirme (RBAC) uçtan uca çalışmalıdır.	GIVEN Kullanıcı geçerli e-posta ve şifreyle 2FA kodunu girdiğinde WHEN Giriş butonuna tıkladığında THEN JWT oturum token'ı oluşturulmalı ve yetkili dashboard ekranına yönlendirilmelidir.
Faz 2	Finansal raporlama modülü 100.000 satır veriyi 1.5 saniye altında CSV ve PDF formatında dışa aktarmalıdır.	GIVEN Sistemde 100.000 satır işlem kaydı bulunduğunda WHEN Kullanıcı 'Dönem Sonu Raporu İndir' butonuna bastığında THEN Sistem CPU tüketimi %40'ı aşmadan, 1.5 saniye içinde imzalı PDF dosyasını üretmelidir.
Faz 3	Tüm kaynak kodlar %85+ test kapsamı ile GitHub Actions CI/CD hattında yeşil geçmelidir.	GIVEN Ana dala (main) yeni sürüm etiketi (tag) atıldığında WHEN Otomatik linter ve test paketleri çalıştırıldığında THEN 0 kritik güvenlik zafiyeti ve %85 üzeri kapsama ile staging sunucusuna otomatik deploy olmalıdır.

EK-2: 6698 Sayılı KVKK m. 12 & GDPR m. 28 Bilişim Veri İşleme Protokolü (DPA)

Risk Seviyesi: **MEDIUM (39/100)** | İhlal Bildirim Süresi: **24 Saat** | Alt İşleyen İzni: **Yazılı Onaya Tabi**

İşlenen Veri Kategorileri	Uygulanacak Teknik & İdari Tedbirler
- Kimlik & İletişim - Hesap & Sistem Logları - Finans & İşlem Geçmişi	✓ TLS 1.3 Şifreleme ✓ AES-256 Durağan Şifreleme ✓ 2FA/MFA Doğrulama ✓ İşlem Denetim Logları

EK-3: 4857 Sayılı İş Kanunu m. 8 Uyumlu

Bağımsız Yüklenici Güvenli Liman

Şartnamesi

GÜVENLİ LIMAN (DÜŞÜK RİSK) (0/100)

6098 s. TBK m. 470, 4857 s. İş K. m. 8, 5510 s. SGK K. m. 4/b & HMK m. 193 Uyumlu

Yargıtay Risk Özeti: Güvenli Liman (Skor: 0/100): Taraflar arasındaki ilişki 6098 sayılı TBK m. 470 Eser Sözleşmesi ve bağımsız yüklenici standartlarıyla tam uyumludur. 4857 sayılı İş Kanunu m. 8 kapsamında gizli hizmet sözleşmesi iddiası riski asgari düzeydedir.

1. Tarafların Hukuki Sıfatı ve Hizmet Akdinin Reddi

Taraflar, aralarındaki ilişkinin 6098 sayılı TBK m. 470 uyarınca bağımsız bir Eser Sözleşmesi olduğunu, 4857 sayılı İş Kanunu anlamında hiçbir surette işçi-işveren ilişkisi doğurmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

2. Zaman, Yer ve Çalışma Metodolojisi Serbestisi

Yüklenici, işbu eseri günün hangi saatlerinde ve nerede yapacağını münhasıran kendisi belirler. İşveren mesai takibi, günlük devam kontrolü veya tuş kaydedici dayatamaz.

3. Araç, Gereç ve Lisans Bağımsızlığı (BYOD)

Yüklenici kendi donanım, bilgisayar ve yazılım lisanslarını bizzat temin eder (Bring Your Own Device). İşveren ortamları yalnızca kabul testi amacıyla erişime açılır.

4. Hiyerarşik Amir Yokluğu ve Çıktı Odaklılık

İşveren, Yüklenici'ye idari amir sıfatıyla emir veremez. Denetim yalnızca teslim edilen eserin BDD/DoD kabul kriterlerine uygunluğuyla sınırlıdır.

5. Münhasırlık Yokluğu ve Çoklu Müşteri Özgürlüğü

Yüklenici üçüncü şahıslara serbestçe hizmet vermekte muhtardır. İşveren münhasırlık veya genel çalışma yasağı uygulayamaz.

6. SGK 4/b, Vergi ve Sosyal Haklar Muafiyeti

Yüklenici 5510 sayılı Kanun m. 4/b (Bağ-Kur) ve vergi yükümlülüklerinden bizzat sorumludur. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin talebinde bulunulamaz.

7. Delil Sözleşmesi ve Yetkili Mahkeme

HMK m. 193 uyarınca münhasır delil teşkil eden işbu şartnameden doğan ihtilaflarda **İstanbul Mahkemeleri** yetkilidir.

EK-4: YAPAY ZEKA TELİF DEVRİ VE LİSANS TEMİZLİĞİ ŞARTNAMESİ

KUSURSUZ TELİF GÜVENCESİ (10/100)

Mevzuat: 5846 s. FSEK m. 52, EU AI Act m. 50/53, 6098 s. **Delil Statüsü:** 6100 s. HMK m. 193 Münhasır Delil TBK m. 474

Beyan Edilen Araçlar: GITHUB_COPILOT, CLAUDE_CODE, **FSEK İnsani Hususiyet:** Onaylandı (Geçerli Devir) CURSOR

- ŞEFFAFLIK VE YASAL BEYAN:** Yüklenici, projede kullanılan yapay zeka araçlarını ve kullanım düzeyini şeffafça beyan etmiş olup EU AI Act m. 50 uyarınca makine tarafından üretilen bileşenlerin insan mimarisiyle denetlendiğini teyit eder.
- FSEK m. 52 İNSANİ HUSUSİYET VE TELİF DEVRİ:** Yazılım mimarisi ve iş mantığı insan mühendis aklıyla şekillendirilmiş olup FSEK m. 1/B uyarınca sahibinin hususiyetini taşır. FSEK m. 52 uyarınca tüm mali haklar münhasıran İş Sahibi'ne devredilmiştir; kamu malı kod bırakılamaz.
- COPYLEFT (GPL/AGPL) LİSANS BULAŞMA YASAĞI:** Kod tabanına viral açık kaynak lisansları (GPL, AGPL) bulaştırılmadığı kesin olarak garanti edilmiştir.
- SIFIR VERİ SAKLAMA (ZERO-TRAINING):** Müşteri verileri ve ticari sırları halka açık AI modellerinin genel eğitim havuzuna aktarılmamıştır.
- HALÜSİNASYON VE AYIP SORUMLULUĞU (TBK m. 474):** AI halüsinasyonları ve güvenlik açıkları doğrudan Yüklenici ayıbı sayılır; Yüklenici bila-ücret gidermekle mükelleftir.

EK-6: Temiz Kod ve Siber Güvenlik Taahhütnamesi (TCK m. 243-245)

Yüklenici; işbu sözleşme kapsamında geliştirdiği ve işverene teslim ettiği kaynak kodların, konfigürasyon dosyalarının ve derleme betiklerinin hiçbir surette arka kapı (backdoor), gizli yönetici erişim kapısı, mantık bombası (logic bomb), truva atı veya yetkisiz veri aktarımı sağlayan zararlı kod parçacığı içermediğini; teslimatın iyi niyet ve uluslararası bilgi güvenliği mühendislik standartlarına tam uyum içinde gerçekleştirildiğini peşinen ve gayrikabili rücu garanti eder.

SHA-256: c3bea6f0bf4b7f983171e3face4c2870b8f1a4f988da4a2b872e42e634b7abd8

EK-7: Açık Kaynak Lisans Saflığı ve Copyleft Bulaşmama Şartnamesi

Yüklenici; projede kullanılan tüm üçüncü şahıs ve açık kaynaklı kütüphanelerin yalnızca izin verilen ticari lisanslar (MIT, Apache 2.0, BSD vb.) olduğunu; işverenin mülkiyetindeki kaynak kodları kamuya açık kaynak haline getirme zorunluluğu doğuran viral copyleft (GPL, AGPL, SSPL vb.) lisanslı hiçbir bileşeni projeye dahil etmediğini gayrikabili rücu garanti eder.

SHA-256: 4927811381504c2d4364ab24f2a45dc64a5c7e857304a8716c0706c2f0ed6d4c

EK-8: Müşteri ve Personel Ayartmama Protokolü (TTK m. 55)

Yüklenici; işbu sözleşme ifası esnasında doğrudan veya dolaylı olarak tanıştığı işverenin kurumsal müşterilerine, iştiraklerine veya iş ortaklarına proje süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren 12 (on iki) ay boyunca işverenin yazılı onayı olmaksızın doğrudan teklif vermeyeceğini veya işvereni bypass ederek aynı/benzer hizmetleri sunmayacağını taahhüt eder.

SHA-256: 2acad33deb1c2a1547f963d8204bb9a89d1f6315718a57afdd187844104e1b5c

3. 5846 Sayılı FSEK m. 52 Uyarınca Fikri Mülkiyet Devri

Bedelin ödenmesi şartıyla; FSEK m.21 (İşleme), m.22 (Çoğaltma), m.23 (Yayma), m.24 (Temsil) ve m.25 (Umuma İletim) mali hakları münhasıran ve sınırsız olarak İş Sahibi'ne devredilmiştir.

4. Muayene, Kabul ve Revizyon Sınırları

İş Sahibi teslimden itibaren 7 iş günü içinde incelemeyi tamamlar. Azami 2 tur revizyon dahildir. Kapsam dışı talepler ek ücrete tabidir.

5. Gizlilik (NDA), Garanti ve Uyuşmazlık Çözümü

Ticari sırlar 3 yıl gizlidir. Kritik hatalar 30 gün ücretsiz giderilir. Uyuşmazlıklarda 6325 sayılı kanun gereği dava öncesi arabuluculuk zorunludur. Yetkili merci İstanbul Mahkemeleridir.

DİJİTAL SÖZLEŞME GÜVENLİK MÜHRÜ (SHA-256):

fea1a4fcefcd676ba1c52cbe13bad6f1764f46f261c32e476f48471357c920ac

Metin bütünlüğü Operis platformu tarafından doğrulanabilir deterministik algoritmayla tanzim edilmiştir.

İŞ SAHİBİ (MÜŞTERİ)

Acme Teknoloji ve Girişim A.Ş.

İmza / Kaşe: _____

Tarih: 1 Eylül 2026

YÜKLENİCİ (GELİŞTİRİCİ)

Can Demir (Kıdemli Yazılım Mimarı)

İmza / Kaşe: _____

Tarih: 1 Eylül 2026